

정 계 요 구

1. 제 목 : 직무상 정보누설 등 공단규정 위반

2. 징계대상자 : □□보훈병원 사무직 2급 □□□

3. 징 계 종 류 : 경징계

4. 징 계 사 유

가. 업무 개요

위 직원은 '18. 7. 1.부터 '18.12.31.까지 ◆◆◆◆부장으로 보직되어 공단 본사 감사 및 외부 회계감사와 관련된 업무 전반을 관리하였고, '19. 1. 1.부터 '20. 6.30.까지 ◇◇◇◇부장으로 보직되어 보훈병원 감사, 일상감사 및 외부기관 감사 업무 전반을 관리하였으며, '20. 7. 1.부터 현재까지 CC보훈병원 □□□□□□□□ 부장으로 근무하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「한국보훈복지의료공단법」 제24조의4(비밀누설의 금지)에 따르면 공단의 임원이나 직원 또는 그 직에 있었던 사람은 그 직무상 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니 된다고 정하고 있으며, 「공공감사에관한법률」제29조(비밀유지 의무)에 따르면 감사기구의 장 및 감사담당자와 그 직에 있었던 자는 직무상 알게된 비밀을 누설하여서는 아니 된다고 정하고 있습니다.

또한 공단 「감사규정」 제12조(의무와 책임)제2항에 따르면 감사와 감사인은 직무상 취득한 기밀을 정당한 이유 없이 누설하거나 유용하여서는 아니되며, 제 19조(감사인의 행동규범)에 따르면 직무상 취득한 비밀을 정당한 이유 없이 누설하거나 유용하여서는 아니 된다고 정하고 있고, 「복무규정」 제7조(비밀준수의 의무)에 따르면 직원은 재직 중 또는 퇴직 후에 자기가 담당할 직무의 비밀과 업

무상 지득한 공단의 비밀을 누설하여서는 아니되며, 직원이 공단의 사업 또는 업무와 관련된 내용을 대외에 발표할 경우에는 이사장의 승인을 받아야 한다고 정하고 있습니다.

더불어, 감사실에서는 감사기강 확립 등을 위하여 감사실 직원이 감사활동과 관련하여 지켜야 할 직무기준을 「감사인 직무기준 지침」에서 정하고 있으며, 지침 위반 시에는 그에 따른 책임을 지도록 하고 있습니다. 또한, 같은 지침 제 11조(감사활동 서약 및 교육)에 따르면 실지감사에 참여하는 감사인에 대해서 직무기준과 행동강령 준수를 다짐하는 감사활동 서약서를 감사에게 제출토록 하고 있으며, 서약서에 따르면 윤리헌장과 행동강령 등을 위배하여 업무를 수행하는 경우에는 어떠한 처벌도 감수한다고 명시되어 있고, 「감사인 윤리헌장」 및 「감사인 행동강령」에서는 감사인은 감사업무를 수행하면서 얻게 된 정보를 신중하게 활용하고 함부로 누설하지 않고 사적으로 이용하지 않도록 정하고 있습니다.

따라서, 징계대상자는 직무상 알게된 비밀을 누설하지 않도록 주의 의무를 다하여야 하며, 감사실에서는 감사인이 감사활동과 관련하여 지켜야 할 직무기준을 별도로 정하고 있는 만큼 감사업무를 수행하면서 얻게 된 정보 등을 신중하게 활용하고 누설하지 않도록 하는 등 언행과 품행에 주의하며 직원들의 모범이 될 수 있도록 직무를 성실히 수행하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

징계대상자는 '19년 10월 초 서울대 인근 카페에서 공단 직원('이하 A○○이라 함.)과 사적으로 만나 2018년 경영혁신실 감사와 관련된 대화를 하였으며, A○○은 징계대상자와의 대화 내용을 녹취하였고, 녹취한 내용은 A○○이 AA보훈병원 전문의 노조위원장에게 전달하였으며, AA보훈병원 전문의 노조위원장은 춘천지방검찰청 원주지청에 증거 자료로 제출하였습니다.

녹취된 대화 내용에는 징계대상자가 2018년 경영혁신실 감사업무를 수행하면서 취득한 종합경영효율성 평가일정, 경영평가심의위원회 회의록 미 작성 사유, 인사위원회 관련, 경영효율성 평가위원 및 평가점수와 관련하여 감사결과 보고서, 처분서 등에서 공개되지 않은 내용이 언급됨에 따라 녹취한 A○○에게 비밀 및 정보 등을 누설한 결과와 품위유지를 위반한 것으로 확인되었습니다.

① 종합경영효율성 평가일정 관련

2018년 경영혁신실 감사결과 처분서 등에서 공개된 종합경영효율성 평가일정과 관련된 내용에 따르면 2018. 7. 5. 2018년 제2차 경영평가심의위원회를 개최하였고 [표 1] 과 같이 보훈병원별 평가등급과 지급률을 확정하여 2018. 7.12. 전 부서에 통보한 것으로 되어있습니다.

[표 1] 2017년 보훈병원 조직평가 결과 및 점수

구분	S등급	A등급	B등급	C등급	D등급	비고
기관	BB병원	AA병원	DD병원	CC병원	EE병원	
점수(점)	94.24	94.20	92.30	91.57	86.50	

그러나 녹취서에는 A○○이 그런데 이사장이 그때 진짜, 아... 그렇게 그, 다시 되돌려 보내고 막 그랬어? 라고 하는 발언에 대해서 징계대상자는 '거기 있는 분들은 알지' '그걸 했던 사람들은 알아'라고 진술하였고, 더불어 징계대상자는 '거기에 있었던 누군가 또 얘기를 했고, 그렇기 때문에 그렇게 아는거지, 내가 그 자리에 안 있었잖아? 그러면 진술은 그 사람들이 해줘야 되잖아 그게 스토리는 다 있어 그런데 그 진술을 누가 해줘야 되잖아' '시퍼렇게 있는데 누가 하겠니 그냥 그거였어'라고 발언 하였습니다.

또한, A○○이 근데 소문이 그랬잖아 이사장한테 그 뭐지? 종합효율성평가? 그거 해갖고 올렸는데 부산이 안되니까 다시 이제, 어 결재 안 하고 다시 돌려 보내고'라고 하는 발언에 대해서 징계대상자는 '이 결재라는 것이 공식적으로 올라가는게 아니라...' '...그게 5일이라는 시간이 걸려' '...내가 문답을 하고 얘기하면 얘기를 해줘야 되잖아' '얘기 안 해주는데 그러면 내가 그거를 내 주장대로 소셜

쓸 수는 없잖아 누군가가 사인을 해줘야 되잖아' '문답을 받아야 되는데 문답을 그 해줄 사람이 없으니까'라고 발언하였습니다.

경영 효율성 평가 결과 등은 조직 및 개인평가 등급, 성과급 지급 등에 영향을 주기 때문에 공단 직원들에게는 매우 중요한 이해관계를 미치는 민감한 정보임에도 불구하고 징계대상자가 A○○과의 대화 과정에서 이사장이 임의적으로 결과를 번복하도록 지시한 것처럼 암시하였으며, 직원들이 진술을 하지 않아 이사장의 지시 여부를 확인하지 못하였다고 표현함에 따라 제3자가 평가의 공정성을 의심하도록 하는 행위는 감사인의 정보누설 금지 의무 및 품위유지 의무를 위반하였습니다.

② 경영평가심의위원회 회의록 미 작성 관련

처분서에는 경영평가심의위원회 회의록 미 작성과 관련된 내용에 대해 내부결재 없이 '18. 7. 5. 2018년도 제2차 경영평가심의위원회를 개최하여 '종합효율성 평가'를 심의하면서 소속부서장의 리더십, 대외활동과 조직성과 창출에 기여한 바를 확인할 수 있는 자료를 위원들에게 제공하지 않았으며, 회의록도 작성하지 않았다고만 되어있으며, 당시 경영평가 업무를 담당하였던 과장은 '회의록이 없어도 심의결과와 참석위원 서명록을 통하여 공정성을 충분히 확보할 수 있다'고 진술하였고, 부장은 '경영평가심의위원회는 회의록이 없어도 심의결과와 참석위원 서명록을 통해 공정성을 충분히 확보할 수 있다고' 진술하였습니다.

그러나 녹취서에서 징계대상자는 '회의록 안 만들었지' '그날은 안 만든 이유가 있어' 나도 들은 얘기가 있어' '내가 들은 얘기가 있다고 해서 그 사람 거지, 저 법정에 나와 갖고 나오시오 그러면 안, 안 나오면, 그뿐이잖냐' '이렇게 시퍼런 사람이 아니고 레임덕 현상이 있었으면 다 나서, 나섰을 거야 그거는' 그 부분이 아니니까 그런거고, 나도'라고 발언하였습니다.

처분서에는 회의록을 작성하지 않았다고만 되어있으나, 녹취록에 의하면, 회

의록 미 작성 사유가 처분서 등에 의해서 공개된 내용이 아닌 이사장의 지시에 의한 것으로, 이사장이 아직 레임덕 현상이 없기 때문에 직원들은 진실을 진술할 수 없었고, 징계대상자도 이사장의 지시에 의한 것이라고 들은 바는 있지만 직원들로부터 공식적인 증언을 기대하기는 어려운 상황이어서 이를 처분서에 명시 않은 것이라고 표현하였습니다.

또한, 징계대상자는 녹취서에서 공개된 자료(처분서 및 언론보도 등)와 상이한 내용을 A○○에게 설명하고 있으며, 감사 중 징계대상자가 취득한 정보가 있으나 이사장 때문에 직원들이 협조하지 않아 처분서에 명시하지 못하였다고 표현하는 등의 행위는 감사인의 정보누설 금지 의무 및 품위유지 의무를 위반하였습니다.

③ 인사위원회 관련

처분서 등에서 공개된 자료에는 인사위원회와 관련하여 특별히 언급된 내용은 없으나, 녹취서에서 징계대상자는 ‘이○○이라고 그 법무사가 있는데 내가 최초로 자문 받았던 애가 그사람이야’ ‘근데 개가 나중에 (인사위원회) 나를 인자 죽일 놈으로 진술해’ ‘내가 자문을 (구) 했던 변호사가 인사위원회에서’ ‘나를 공격하는 그 변호, 거시기로 봄으로써는 완전히 위법이야, 그 위법사항이 거기에 있다고, 개가 거기에 인사위원으로 들어왔다고’ ‘징계를 하기 위해서는 자문위원회를 해’ ‘거기서도 그렇게 맞(어) 나왔어’ ‘그리고 감사심의위원회에서 그렇게 됐어’ ‘근데 애들은 또, 또 다른 변호사, 그 노무사 또 시민단체 애들을 델꼬 해. 다 소스 주고(중략) 의뢰인에 맞게’ ‘그럼 녹취록에 그걸 다 뺐어 시발 내가 내 그 뭐 녹취록도 내가 확보했거든’라고 발언하였습니다.

징계대상자는 녹취서에서 ‘그 노무사 또 시민단체 애들 델꼬 해. 다 소스 주고(중략) 의뢰인에 맞게’라는 내용은 외부 인사위원에게 인사위원회 안건을 단순하게 설명한게 아니고 사전에 협의하였으며 외부 인사위원들은 공단에서 요구하는 방안으로 협의해 주었다고 표현하는 등 인사위원회 회의 내용 등에 대한 정보

누설하였습니다.

또한, 징계대상자는 녹취서에서 A○○에게 인사위원회 구성원 중 한 명의 이름을 실명으로 공개하고 인사위원회 전에 이미 공단 측과 인사위원들 간에 사전 협의가 있었다는 듯이 표현하고, 인사위원회에 참석자로서 회의 내부 상황 및 녹취록도 보유하고 있다는 등 명확한 근거 없이 인사위원회의 공정성을 부정하는 등의 행위는 정보누설 준수 의무 및 품위유지 의무를 위반하였습니다.

④ 경영효율성 평가위원 이름과 점수공개 관련

처분서 등에서 공개된 자료에는 종합경영효율성 평가에서 [표 2]와 같이 평가위원들이 답합이라도 한 듯이 각각 최하점(1점)과 최고점(5점) 등 극단적인 점수를 부여함으로써 AA보훈병원과 BB보훈병원이 2.47점의 점수 차이가 발생하여 조직평가 최종결과에서 BB보훈병원이 AA보훈병원보다 0.04점 높아지는 결과 초래하였다고 하였습니다.

[표 2] 종합효율성 위원별 평가결과

구분	AA병원	BB병원	CC병원	DD병원	EE병원
평가위원A	1	5	3	4	3
평가위원B	1	5	3	3	2
평가위원C	1	5	3	4	3
평가위원D	5	4	2	3	1
평가위원E	4	5	4	3	3
계	12	24	15	17	12
5점 만점(환산)	2.4	4.8	3.0	3.4	2.4

그러나 녹취서에서 징계대상자는 ‘실제 세 명이 1점, 5점을 주었어’ ‘(A○○이 신○○는 안 도와주었고, 김○○은 교묘하게 도와주었고 그런 얘기를 하더라고 하는 발언에 대해서) 그건 맞아’라고 발언하였습니다.

처분서에는 종합경영효율성 위원별 평가결과에서 평가위원들의 이름은 비공개된 상태로 점수만 공개되어 있으나, 징계대상자는 A○○의 질문에 답변하는 형식으로 평가위원 2명의 실명 및 해당 위원의 채점 점수를 사실상 공개하는 결과를 초래하였습니다.

경영효율성 평가점수는 조직평가에 반영되고, 개인평가에도 연계되어 성과급 지급 등에 영향을 주기 때문에 평가위원들의 이름과 위원별 채점 점수의 공개는 공단 직원들에게 매우 중요한 이해관계를 미치는 민감한 정보임에도 불구하고 징계대상자는 A○○과의 대화 과정에서 이를 누설한 행위는 비밀 및 정보누설 금지 의무를 위반하였습니다.

5. 징계대상자의 변명

① **종합경영효율성 평가 일정과** 관련해서 징계대상자는 술을 먹은 상태에서 알려진 사실들을 종합해서 말한 것으로 생각되며, A○○의 질문에 가감없이 얘기한 것으로 기억되고, 감사처분 후 6개월이 지난 시점이라 감사가 종료되었다고 생각되며 정보에 대한 가치를 생각할 때 다수의 직원들이 알고 있는 내용이라 정보 유출이라 생각하지 않았다고 주장하고 있습니다.

그러나 정보의 가치를 생각할 때 다수의 직원들이 알고 있는 내용이라고 하였지만 A○○이 경영효율성 평가 결과에 대해서 ‘이사장이 그때 진짜, 아.... 그렇게 그 다시 되돌려 보내고 막 그랬어?’, ‘부산이 안되니까 다시 이제 어 결재 안하고 다시 돌려보내고’라고 하는 발언에 대해서 “그걸 했던 사람들은 알아. ‘그게 스토리는 다 있어’, ‘그 진술을 누가 해줘야 되잖아 시퍼렇게 있는데 누가 하겠니’라고 언급하는 내용은 공개된 자료(처분서 및 언론보도 등)에는 없으며, 직원들이 진술을 하지 않아 이사장의 지시 여부를 확인하지 못하였다고 암시함에 따라 제3자가 평가의 공정성을 의심하도록 하는 행위는 감사인의 비밀 및 정보누설 금지 의무와 품위유지 의무를 다하였다고 보기 어렵습니다.

② **경영평가심의위원회 회의록 미 작성 사유와** 관련해서 징계대상자는 취중 상태라 기억나지 않으며, 정보에 대한 가치를 생각할 때 다수의 직원들이 알고 있는 내용이라 정보 유출이라 생각하지 않았다고 주장하고 있습니다.

그러나 징계대상자는 다수의 직원들이 알고 있는 내용이라 정보 유출이라 생각하지 않는다고 하였지만 ‘회의록 안 만들었지’, ‘그날은 안 만든 이유가 있어’, 나도 들은 얘기가 있어’라고 말한 부분은 회의록 미 작성 사유가 별도로 있고 징계대상자는 이유를 알고 있다고 표현하였으며, 공개된 자료(처분서 및 언론 보도 등)의 회의록 미 작성 사유와 전혀 다른 내용을 A○○에게 언급하고 있으며, 감사 중 징계대상자가 취득한 정보가 있으나 이사장 때문에 직원들이 협조하지 않아 처분서에 명시하지 못하였다고 표현하는 등의 행위는 감사인의 비밀 및 정보누설 금지 의무와 품위유지 의무를 다하였다고 보기 어렵습니다.

③ **인사위원회와** 관련해서 감사자문위원회의 경우 사전설명을 하는데 그런 차원의 사전설명으로 생각되며, 보는 관점에 따라 다를 수 있다고 생각되고, 인사위원회가 끝날 때 까지 있지는 않고 감사처분에 대해 설명 후 나왔다고 주장하였으며, 취중의 내용이긴 하나 인사위원회 참석위원을 거명한 것은 문제가 있다고 진술하였습니다.

그러나 공개된 자료인 처분서 및 언론보도, 노조소식지 등에서는 감사자문위원회, 인사위원회 등에 녹취록 내용과 관련된 내용이 없으며, 감사자문위원회의 경우 사전 설명을 하는데 인사위원회도 그런 차원의 사전설명이라고 하였으나, ‘그 노무사 또 시민단체 애들 텔꼬 해. 다 소스 주고(중략) 의뢰인에 맞게’라는 내용은 외부 인사위원에게 인사위원회 안건을 단순하게 설명한게 아니고 사전에 협의하였으며 외부 인사위원들은 공단에서 요구하는 방안으로 협의해 주었다고 하고, 인사위원회에 참석자로서 회의 내부 상황 및 녹취록도 보유하고 있다는 등 명확한 근거 없이 인사위원회의 공정성을 부정하는 **행위는** 감사인으로서 정당한 행위라고 보기 어렵습니다.

④ **경영효율성 평가위원 이름과 점수공개와** 관련해서 A○○이 알고 물어보는 것이었고, 6개월 지난 시점으로 많은 직원이 노조 소식지, 국민청원, 쿠키 뉴스 등을 통해 알고 있었던 내용이라고 주장하고 있습니다.

그러나 노조 소식지, 국민청원, 쿠키뉴스 등에 공개된 자료는 처분서에 명시된 내용만 공개되었고, 처분서에는 종합경영효율성 위원별 평가결과에서 평가위원들의 이름은 비공개된 상태로 점수만 공개되어 있으나, 징계대상자는 A○○의 질문에 구체적으로 답변하는 형식으로 평가위원 2명의 실명 및 해당 위원의 채점 점수를 사실상 공개하였으며, A○○이 해당 내용을 알고 있었다고 하지만, 조사대상자는 평가위원 이름과 점수 등을 답변함으로써 A○○이 공개되지 않은 정보를 취득하게 하는 결과를 초래하였습니다.

따라서 위 사람은 「한국보훈복지의료공단법」 제24조의4(비밀누설의 금지), 「공공감사에관한법률」 제29조(비밀유지 의무), 공단 「감사규정」 제12조(의무와 책무), 제19조(감사인의 행동규범), 「복무규정」 제7조(비밀준의무), 「인사규정시행세칙」 제16조(기밀의 유지), 「감사인 직무기준 지침」 제3조(준수의무와 책임), 제5조(감사인 윤리헌장 및 행동강령), 제11조(감사활동 서약 및 교육)를 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호 및 제6호에 해당되어, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “경징계”처분을 요구합니다.

이 하 여 백

2020. 10. .

감 사 박 경 필